

**ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРТ
ТУСГАГДСАН ХУУЛЬ ЗҮЙН САЙДЫН ТОЛГОЙЛОН ГҮЙЦЭТГЭХ АРГА
ХЭМЖЭЭНИЙ 2014 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ
ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ИЛТГЭХ ХУУДАС**

Нэг. Ерөнхий зүйл

Тус яам УИХ-ын 2012 оны 37 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, Засгийн газрын 2012 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан “Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г үндэслэн ажлын дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөг боловсруулж Хууль зүйн сайдаар батлуулсан байна.

Засгийн газрын 2013 оны 322 дугаар тогтоолоор баталсан “Захиргааны байгууллагын хяналт шинжилгээ, үнэлгээний нийтлэг журам”-ын дагуу Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд туссан Хууль зүйн сайдын толгойлон гүйцэтгэх арга хэмжээний 2014 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнгийн үнэлгээг гаргалаа.

Хоёр. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн талаар

2.1. Хууль зүйн яам 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудалд хамаарах нийт 38 зорилтын хүрээнд тухайн жилд Хууль зүйн сайдын толгойлон гүйцэтгэх 58 арга хэмжээг хяналтад авч, тэдгээрийн хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээ авчээ.

Хугацаа нь өнгөрсөн, хугацаа нь болоогүй, хуульд заасны дагуу өөр байгууллагын бүрэн эрх хэмжээнд хамаарах асуудал тул шилжүүлэх шаардлагаатай зэрэг 10 арга хэмжээг тус үнэлгээнд тооцоогүй болно.

Хяналтад авсан нийт арга хэмжээ хэмжээнээс 100%-тай биелсэн-19 70%-тай 11, 60%-тай 11, 50%-тай 1, 40%-тэй 7, 30%-тай 7, 10%-тай 2 арга хэмжээ байна.

Төлөвлөгөөний 295.2-т: “Эрх зүйн бакалаврын стандартад өөрчлөлт оруулж, мөрдүүлнэ”, 316.1-т: “Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн тухай хуулийн төслийг боловсруулна” гэсэн 2 заалт тус тус 10 хувьтай, 258.8-д: “Хууль зүйн атташег Монгол иргэд олноор суурьшсан БНХАУ, ОХУ, БНСУ, АНУ, Европын орнуудад томилж ажиллуулна.”, 295.1-т: “Хууль зүйн их, дээд сургуулиудыг олон улсын жишигт нийцсэн, зах зээлд эрэлт хэрэгцээтэй боловсон хүчин бэлтгэдэг сургалтын тогтолцоонд шилжүүлэх арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлнэ”, 301-т: “Нийтэд тустай үйл ажиллагааны тухай хуулийн төсөл боловсруулна”, 302-т: “Төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тухай хуулийн төсөл боловсруулна”, 303-т: “Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нийтийн эрх ашгийг төлөөлөн нэхэмжлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр холбогдох нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг боловсруулна”, 310.3-т: “Эрүүгийн хэргийн болон Иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх чиг үүргийг салгаж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай багц хуулийг шинэчлэн боловсруулна”, 312.1-т: “Гэмт хэрэг, зөрчлийг бүртгэх нэгдсэн сан байгуулж, хууль сахиулах байгууллагуудын сүлжээнд холбох ажлыг үе шаттай зохион байгуулна” гэсэн 7 заалт тус тус 30 хувьтай байна.

Харин 264.3-т: “Хууль сахиулахын их сургуулийн оролцоотой Бүсийн давтан сургалтын төвүүдийг байгуулах асуудлыг судалж, шийдвэрлэнэ”, 272.1-т: “Мөрдөх алба байгуулж, мөрдөгчийг чадавхижуулах, сургаж бэлтгэх зорилго бүхий Мөрдөгчийн сургууль байгуулна”, 273.1-т: “Архигүй Монгол хүн” хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.”, 286.2-т: “Эрх зүйн шинэтгэлийн стратегийн баримт бичгийг боловсруулна.”, 289.1-т:” Хуулийн тухай хуулийн төслийг боловсруулна.”, 289.2-т:” Хуулийн төслийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй боловсруулах тогтолцоог бий болгож, хуулийн төслийн үр нөлөө, хууль хэрэгжүүлснээр гарах зардлыг урьдчилан тооцоолох, хуулийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх журмыг хуульчилна.”, 306.1-т:” Шүүх, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, прокурор, Хууль зүйн яам, цагдаа, мөрдөх албаны мэдээллийн цахим сүлжээ бий болгоно” гэсэн 7 заалт тус тус 40 хувьтай байна.

Төлөвлөгөөний 311-т: ”Хүний эрхийн болон гүйцэтгэх ажлын хяналт, процессын маргаан шийдвэрлэх чиг үүргийг шүүхэд шилжүүлэх чиглэлээр хуулийн төсөл боловсруулна” гэж заасан заалт 50 хувийн биелэлттэй байна.

Нийт 58 арга хэмжээний гүйцэтгэл 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар 67, 06 хувь буюу 3.35 онооны дүнтэй байна.

2.2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тус яамны нэгж болон харъяа агентлаг, байгууллагууд хамтран болон дангаар хэрэгжүүлэхээр тусгагдсан арга хэмжээний гүйцэтгэлийг хүснэгтээр үзүүлбэл:

Д/д	Байгууллагын нэр	Арга хэмжээний тоо	Хэрэгжилтийн хувь, үнэлгээ										
			100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	Дундаж /хувь/
1.	ТЗУГ, харъяа агентлаг, байгууллага, БХЗГ	2				2							70
2.	ТЗУГ	1								1			30
3.	ЭЗШБГ	22	9			1	4	1	2	4		1	66,81
4.	ЭЗШБГ,ХСБХЗХ	1				1							70
5.	ЭЗШБГ,УБЕГ	1				1							70
6.	ЭЗШБГ,ХЗҮХ	1							1				40
7.	БХЗГ	9	3				2		2	1		1	60
8.	БХЗГ, ТЗУГ	3					1		1	1			43,33
9.	БХЗГ, ЦЕГ	3	3										100
10.	БХЗГ, ХСИС	3	1						2				60
11.	БХЗГ, ШШГЕГ	1				1							70
12.	БХЗГ,ХЗСЗ	1	1										100
13.	ЦЕГ	4				1	3						62,5
14.	ХХЕГ	2				1	1						65
15.	ШШГЕГ,ЦЕГ	1				1							70

16.	УБЕГ	1				1							70
17.	ХСИС	1				1							70
18.	ГИХАЭГ, ХХЕГ, ЭЗШБГ	1	1										100
	ДҮН	58	19			11	11	1	7	7		2	67,06

Гурав. Дүгнэлт

3.1. Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний 58 арга хэмжээ 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар **67,06** хувь буюу **3,35** онооны дүнтэй байна.

Тухайн төлөвлөгөө нь 2-4 жилийн хугацаанд хийгдэх арга хэмжээний нийлбэр тул энэ хагас жилийн ажлын явц 67.40 хувьтай байгааг хэвийн гэж үзэж болно.

Харин хугацаандаа 100 хувь биелэгдэн хэрэгжсэн, тухайн хууль нь батлагдсан, зохих байгууллага, тогтолцоо нь байгуулагдаж бие болсон, нэг удаагийн чанартай /264.2, 247.2, 271, 285.1, 291, 292, 293.1, 293.2, 296.1, 298, 307.1, 310.1, 310.2, 312.2, 319.1/ болон тус яамны хуульд заасан үндсэн чиг үүрэгт хамаарахгүй, бусад байгууллагын бүрэн эрхийн асуудалд хамааралтай заалт /287, 294, 296.2, 309, 317.1/ -ыг төлөвлөгөөнөөс цаашид хасах нь зүйтэй байна.

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЯАМ